

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	8
5.3 - Descrição - Controles Internos	10
5.4 - Programa de Integridade	15
5.5 - Alterações significativas	18
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	19

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	20
10.2 - Resultado operacional e financeiro	39
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	42
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	43
10.5 - Políticas contábeis críticas	47
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	49
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	50
10.8 - Plano de Negócios	51
10.9 - Outros fatores com influência relevante	53

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

a. Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

O Grupo Equatorial possui uma Política de Gestão de Riscos ("Política"), a qual estabelece os processos e os responsáveis pela identificação, avaliação, monitoramento e reporte de riscos relacionados à Companhia e às suas controladas ("Grupo Equatorial"), incluindo a Equatorial Maranhão, e aos seus respectivos setores de atuação, além de traçar diretrizes e responsabilidades nas ações relacionadas ao monitoramento, prevenção, mitigação, contingenciamento e transferência ou compartilhamento de riscos dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração. A Política foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 22 de abril de 2022 e está disponível para consulta nas páginas eletrônicas da Companhia (ri.equatorialenergia.com.br) e da CVM (gov.br/cvm).

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

A Política, em linhas gerais, tem por objetivo estabelecer diretrizes para assegurar as melhores práticas de gestão de riscos corporativos, relacionadas à identificação, avaliação, monitoramento e reporte dos riscos, que possam afetar os objetivos estratégicos do Grupo Equatorial.

Nesse sentido, os principais objetivos da Política são:

Atuar em sintonia com as melhores práticas de mercado quanto à gestão de riscos;
Proteção contra perda de valor;
Identificação e tratamento de riscos que possam ameaçar a execução dos objetivos estratégicos do Grupo Equatorial;
Garantir o reconhecimento e reputação do Grupo Equatorial, melhorando a confiança das partes interessadas;
Redução da possibilidade de ocorrência de fraudes e erros em processos operacionais;
Identificação de oportunidades de melhorias, objetivando a redução de atividades manuais, morosidades e gargalos em processos;
Maior alinhamento e sinergia entre gerências e processos dentro da empresa; e
Garantir o alinhamento das diretrizes da administração com os processos operacionais.

(i) riscos para os quais se busca proteção

Em linha com sua Política de Gestão de Riscos, e com base na matriz de riscos corporativa, a Companhia define as ações de mitigação adequadas para um grupo de riscos. Para tanto, a Companhia subdivide os riscos para os quais busca proteção em categorias, conforme descrito a seguir:

- **Estratégicos:** Possível impacto decorrente de práticas frágeis governança, decisões não baseadas em um planejamento estratégico, investimentos indevidos e falta de capacidade de resposta às mudanças no ambiente, ou de publicidade negativa sobre práticas e/ou negócios da organização.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- **Financeiros:** Possível impacto derivado de operações financeiras incoerentes com boas práticas de mercado, ou em desacordo com os valores da Companhia.
- **Compliance (ou conformidade):** Possível impacto originário do descumprimento de leis/regulamentos, ou processos movidos por clientes ou contrapartes, ou denúncias.
- **Cibernéticos:** Possível impacto decorrente do desalinhamento estratégico da tecnologia da informação com os objetivos do negócio, ataques cibernéticos e comprometimento da segurança das informações, indisponibilidade de sistemas e perda de integridade; e
- **Operacionais:** Possível impacto decorrente de problemas operacionais, como falhas nos controles internos.

(ii) instrumentos utilizados para proteção

O processo de gerenciamento de riscos da Companhia previsto na Política de Gerenciamento de Risco contempla as seguintes etapas:

- **Identificação de Risco e Fatores de Risco** – Os riscos identificados devem ser mapeados para detectar os fatores de riscos e permitir um melhor entendimento das principais causas, que potencialmente levam à sua materialização, assim como, principais agravantes e atenuantes relacionados, que servem de insumo para avaliação de riscos, devendo essa atividade ser coordenada e consolidada pela Área de Gestão de Riscos e Controles Internos (“GRC”) junto às unidades e áreas de negócio, responsáveis primários pelos riscos.
- **Análise Geral de Riscos (AGR)** – A AGR reflete, de maneira estruturada, as percepções da administração, bem como os executivos (áreas e unidades de negócio) em relação aos principais aspectos de gestão e riscos envolvidos nas operações, áreas/processos de negócio e características da Companhia. A Área de GRC auxiliará as Áreas e unidades de negócio da Companhia na identificação dos riscos, sendo necessário ter em vista os possíveis cenários de perda para o Grupo Equatorial, ligando a estes suas respectivas causas e consequências relacionadas à materialização do risco.
- **Avaliação de Riscos** – A avaliação de riscos tem como objetivo atribuir um nível de exposição aos riscos com base em vetores e critérios definidos. Os vetores principais utilizados pelo Grupo Equatorial são:
 - Impacto: refere-se à extensão que um evento de risco pode afetar à Companhia. A classificação de impacto do Grupo Equatorial considera um vetor principal financeiro e

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

vetores auxiliares qualitativos.

- Vulnerabilidade: refere-se à quão preparada estão as defesas da organização frente aos eventos de riscos. A classificação da vulnerabilidade no Grupo Equatorial considera três vetores auxiliares: controles internos, planos de ação e/ou resposta e eventos externos, logo será obtido o valor residual do risco.
- **Exposição ao Risco e Priorização** – Com base resultado obtido na avaliação dos vetores de impacto e vulnerabilidade, os riscos devem ser classificados, conforme o grau, como:
 - (a) Extremo: Representa extrema ameaça em potencial, é um evento intolerável, essa atividade não deve ser iniciada ou prossegui-la até que o risco seja reduzido. Em caso de não ser possível a redução do risco, mesmo utilizando recursos elevados, a atividade deve ser proibida.
 - (b) Alto: Representa grande ameaça em potencial, portanto, a atividade não deve ser iniciada até que o risco seja reduzido. Esforços e recursos devem ser alocados para mitigá-lo. Para atividade em andamento, ação urgente deve ser tomada.
 - (c) Médio: Possui menor o nível de criticidade quanto ao impacto nos negócios do Grupo. Esforços devem ser empreendidos para reduzir o risco, mas o custo de prevenção deve ser avaliado e limitado. As medidas de redução de riscos devem ser implementadas em período de tempo definido.
 - (d) Baixo: Não requer controles adicionais aos que já existem. É necessário monitoramento e informação existentes. Há necessidade de instrução e monitoramento pelos responsáveis das atividades.
- **Resposta aos Riscos** – Após a identificação, análise e classificação dos riscos, conforme etapas anteriores, é definido pela Companhia as estratégias para a tomada de decisão, desenvolvendo uma série de medidas para mitigar as ameaças aos objetivos do Grupo Equatorial, a fim de alinhar os riscos com o respectivo apetite ao risco, desenvolvendo planos de respostas formais definidos pelo gestor da área de negócio afeta ao risco, com apoio da Área de GRC. As possibilidades de resposta ao risco são:
 - Aceitar: a Administração concorda em enfrentar o risco, se e quando ele se materializar. Um plano de solução, ou contingência pode ser desenvolvido para essa eventualidade. Estratégia utilizada quando não é possível ou prático responder ao risco, ou uma resposta não se justifica pela importância do risco.
 - Compartilhar: transferência ou compartilhamento de uma porção do risco, visando a redução da probabilidade ou do impacto (ex.: no risco de incêndio, onde o custo do

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

sinistro poderia ser transferido para seguradoras);

- Evitar: está relacionada a uma ação que elimina totalmente a fonte de um risco específico (ex.: venda de determinada operação);
- Reduzir: são adotadas medidas para reduzir o nível de exposição de um evento de risco adverso para um limite aceitável pelo Grupo Equatorial Energia;
- **Monitorar os Riscos** – O monitoramento dos riscos é um processo contínuo do sistema de gestão de riscos, que consiste em definir, acompanhar e atualizar periodicamente os indicadores de riscos, que estão diretamente relacionados aos fatores de risco, assim como o acompanhamento e atualização do *status* de implementação dos planos de resposta e/ou de ação em conjunto com as partes interessadas no gerenciamento de riscos. Periodicamente, os resultados dos indicadores devem ser reportados para a Diretoria primária, conforme frequência estabelecida para cada risco, ao Comitê de Auditoria e Riscos e Conselho de Administração, de acordo com os respectivos calendários de reuniões e regimentos.

(iii) estrutura organizacional de gerenciamento de risco

A estrutura de gerenciamento de riscos da Companhia considera a atuação conjunta dos órgãos de governança corporativa e de gestão, e é realizada de acordo com o modelo de linhas de defesa do COSO-ERM – Enterprise Risk Management. As linhas de defesa representam um conceito que define os papéis e responsabilidades no gerenciamento de riscos e fortalecimento da governança, bem como a interação desses papéis em todos os níveis da Companhia, conforme indicado abaixo:

- 1ª linha: as áreas e unidades de negócio da Companhia são responsáveis pela gestão contínua dos riscos e exploração de oportunidades, propagando uma cultura de desenvolvimento dos processos, sistemas e controles internos, para atingimento das metas e objetivos estratégicos do Grupo Equatorial.
- 2ª linha: tem o intuito de fornecer conhecimento complementar, de apoio a implantação e manutenção dos planos de resposta associados aos riscos e controles internos, assim como o desenvolvimento da melhoria contínua das práticas do gerenciamento de riscos.
- 3ª linha: a área de Auditoria Interna, atua no assessoramento da administração, voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controles, baseado nos conceitos de gerenciamento de riscos do negócio.

Sob esses aspectos, a estrutura de governança de gestão de riscos estabelecida pela Companhia na Política de Gestão de Riscos contempla as responsabilidades atribuídas às instâncias organizacionais, conforme descrito abaixo.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Conselho de Administração

- Definir as estratégias para alcance dos objetivos de negócio;
- Aprovar a Política de Gestão de Riscos e suas revisões quando necessário;
- Avaliar e aprovar a matriz de riscos corporativos, estabelecendo os limites aceitáveis ao apetite a riscos do Grupo Equatorial; e
- Aprovar os planos de resposta aos riscos com grau de exposição extrema ou riscos priorizados pela alta administração.

Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos

- Garantir que o Grupo Equatorial mantenha uma cultura voltada à gestão de riscos, incentivando o cumprimento da Política e dos normativos dela decorrentes;
- Analisar a Política, sua metodologia e os documentos-chave a serem utilizados no processo de gestão de riscos do Grupo e submetê-los à aprovação do Conselho de Administração;
- Analisar o apetite a riscos e submetê-lo à aprovação do Conselho de Administração;
- Reportar periodicamente o nível de exposição dos riscos prioritários ao Conselho de Administração;
- Avaliar a efetividade do processo de gestão de riscos e sugerir melhorias, quando necessário; e
- Aprovar o Plano Anual de Riscos.

Área de Gestão de Riscos e Controles Internos (GRC)

- Definir a estrutura e a metodologia, e executar a estratégia de Gestão de Riscos Corporativos do Grupo Equatorial;
- Avaliar e monitorar as exposições a riscos, acompanhando a implantação das ações de mitigação das áreas de negócio e reportando o cenário periodicamente à administração e ao Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos;
- Assessorar a Alta Administração na proposição do apetite a risco, bem como auxiliar as áreas de negócio na identificação de riscos, avaliação de impacto e direcionamento das respostas aos riscos (aceitar, compartilhar, evitar e reduzir);
- Apoiar o Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos na avaliação contínua da estrutura da gestão e riscos corporativos, mantendo a base atualizada com os registros de perdas que se materializarem na Companhia;
- Desenvolver em conjunto com as áreas de negócio os indicadores para monitoramento dos riscos, bem como proposta dos limites de tolerância;
- Apoiar as áreas de negócio no desenho e na melhoria de controles internos para tratamento das nãoconformidades identificadas nos trabalhos de Auditoria Interna e mapeamento de riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Presidentes e Superintendentes do Grupo Equatorial

- Fomentar a cultura da gestão de riscos junto as áreas de negócio;
- Incorporar a Gestão de Riscos, no planejamento e gestão de processos críticos;
- Acompanhar os indicadores de risco (KRI's), que ultrapassem os limites de tolerância ou necessitem de ações mitigadoras.

Gestores das Área de Negócios (Donos dos Riscos – Risk Owners)

- Efetuar o monitoramento dos riscos, direta ou indiretamente, envolvidos nas operações sob sua gestão, a partir da identificação das causas e consequências associadas à materialização;
- Assumir e garantir que os riscos estejam dentro dos limites de tolerância definidos pelo Conselho de Administração;
- Reporte periódico ao Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos ou Área de GRC dos eventos relevantes, que afetem o grau de exposição do Grupo Equatorial a riscos, incluindo os resultados dos indicadores de riscos prioritários;
- Garantir a operacionalização da gestão de riscos, sendo parte integrante do processo de identificação, avaliação e mensuração, bem como, a implementação de ações e planos de resposta, relativos aos riscos envolvidos nas operações sob sua gestão, de acordo com as deliberações tomadas em conjunto com a Área de GRC e Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos.

Auditoria Interna

- Avaliar a adequação e eficácia dos controles internos das unidades que compõem o Grupo Equatorial;
- Apresentar recomendações para minimizar riscos através do aprimoramento das estruturas de controle existentes.
- Apontar ao Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos a ocorrência de não conformidades, oportunidades de melhorias nos processos e nos controles, falhas, desvios, irregularidades e/ou ilegalidades observadas.

c. Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Com base nas informações disponibilizadas neste item 5.1, a Companhia entende que sua atual estrutura operacional e de controles internos, descrita no item (b.iii) acima, desenhada em linha com o propósito de permitir a avaliação constante de sua efetividade, contempla mecanismos e procedimentos adequados e equilibrados para o gerenciamento dos principais riscos aos quais está

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

exposta.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2 - Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:**

(a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Companhia não possui uma política formalizada específica para gerenciamento de riscos de mercado, mas adota, no que couber, as diretrizes, regras e procedimentos constantes da Política de Gestão de Riscos aprovada pelo Conselho de Administração em 22 de abril de 2022.

O gerenciamento de riscos da Companhia tem por objeto o monitoramento, a avaliação e a mitigação dos principais riscos aos quais a Companhia está exposta, incluindo os riscos de mercado indicados no item 4.2 deste Formulário de Referência, adotando medidas e procedimentos para se proteger de tais riscos, em linha com os objetivos definidos, níveis de tolerância fixados e a execução da estratégia planejada pela administração.

(b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

(i) os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia busca proteção para os riscos de taxa de juros, taxa de câmbio e de crédito, riscos de *commodities* e de derivativos, conforme análise qualitativa e quantitativa descrita no item 4.2 deste Formulário de Referência.

Estes riscos são constantemente monitorados, avaliando-se mudanças no cenário macroeconômico e setorial que possam influenciar as atividades da Companhia.

(ii) a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Como estratégia de mitigação dos riscos de perdas por variação cambial, todo instrumento de dívida indexado em moeda estrangeira deve ser protegido por operação de hedge cambial, o que ocorre por intermédio da contratação de *swaps* de fluxo de caixa, sendo que na ponta passiva está a moeda nacional indexada a CDI, e na ponta ativa, a moeda estrangeira e custo do contrato. Tais contratos são designados como hedge de fluxo de caixa.

(iii) os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

A Companhia utiliza-se de instrumentos de proteção/mitigação às oscilações das taxas de juros e variação cambial, como instrumentos derivativos de *swaps*.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**(iv) os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos**

Os parâmetros utilizados para gerenciamento dos riscos de mercado são contemplados em cenários desenvolvidos no âmbito do planejamento estratégico da Companhia. São utilizados *inputs* macroeconômicos para modelagem desses valores nos modelos econômico-financeiros e operacionais, com o objetivo de conhecer os impactos futuros sobre os resultados e, assim, adotar medidas preventivas para enfrentamento de cenários adversos.

(v) se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

A Companhia opera instrumentos financeiros com o objetivo de se proteger de eventual volatilidade de taxas de juros, câmbio e inflação. Dessa forma, a Companhia pode realizar operações visando a alteração de determinado indexador de suas obrigações (IPCA e CDI, por exemplo) ou moeda estrangeira (dólar), nos seus contratos de financiamentos e/ou emissões de dívidas.

(vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia ressalta que não tem uma estrutura organizacional específica voltada ao controle de riscos de mercado, em regra pautando-se pela estrutura e pelos procedimentos gerais da Política de Gestão de Riscos descritos no item 5.1 (b.iii) deste Formulário de Referência, que descreve as principais responsabilidades entre as instâncias organizacionais da Companhia envolvidas no processo de gerenciamento de riscos.

(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Com base nas informações disponibilizadas neste item 5.2, a Companhia entende que sua atual estrutura operacional e de controles internos, descrita no item (b.vi) acima, desenhada em linha com o propósito de permitir a avaliação constante de sua efetividade, contempla mecanismos e procedimentos adequados e equilibrados para o gerenciamento dos principais riscos de mercado aos quais está exposta.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3- Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

(a) Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Companhia atua com três níveis principais de controles internos, sendo o primeiro estruturado por meio de suas práticas e procedimentos, acompanhadas por controles internos e gerenciais de cada uma das áreas organizacionais. O segundo, representado pela área de Gestão de Riscos e Controles Internos, atua por meio da estrutura de controles financeiros, reporte à administração e acompanhamento contínuo dos resultados, que ocorre por meio de reuniões mensais de resultados com a Diretoria. Por sua vez, o terceiro nível corresponde ao papel da auditoria interna, que realiza regularmente trabalhos preventivos e corretivos, com reporte bimestral ao Comitê de Auditoria e Gestão de Risco e ao Conselho de Administração da Companhia.

Sistemas de Informação:

A maior parte dos sistemas de gerenciamento e controle são produtos adquiridos de fornecedores com considerável referência no mercado de tecnologia, sendo customizados para atender ao setor de distribuição de energia elétrica e às necessidades das empresas do Grupo Equatorial. Todos os sistemas estão integrados e possuem elevado grau de automação.

Os sistemas da Companhia são divididos em quatro segmentos: **(a)** Sistemas Comerciais; **(b)** Sistemas Técnicos; **(c)** Sistemas Financeiros; e **(d)** Sistemas de Apoio.

(a) os Sistemas Comerciais estão descritos abaixo:

- SAP CCS: Sistema responsável pelos processos de leitura, faturamento, arrecadação e combate às perdas;
- SAP CRM: Sistema responsável pelo processo de atendimento ao cliente;
- SAP MOM: Sistema responsável pelo controle de ordens de serviço de campo;
- SAP PROLOGA: Sistema responsável pelo processo de leitura e faturamento em campo;
- SAP BO/BW: Sistema responsável pela geração de informações estratégicas da área comercial; e
- CAS HEMERA: Sistema responsável pelo processo de faturamento de clientes de alta tensão.

(b) Os Sistemas Técnicos estão descritos abaixo:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- G2M+ MAPA: Sistema para georreferenciamento da rede de distribuição de energia elétrica;
- G2M+ OPER: Sistema para operação da rede de distribuição de energia elétrica;
- G2M+ OPER MOBILE: Sistema para controle das ordens de serviços de campo da rede de distribuição de energia elétrica;
- G2M+ MAN: Sistema para controle de manutenção da rede de distribuição de energia elétrica;
- G2M+ PROJ: Sistema para controle de manutenção da rede de distribuição de energia elétrica;
- ELIPSE: Sistema SCADA para automação da rede de energia elétrica; e
- WAY2: Sistema para controle da medição de energia elétrica.

(c) os Sistemas Financeiros estão descritos abaixo:

- SAP FI: Sistema administrativo-financeiro módulo Financeiro;
- SAP CO: Sistema administrativo-financeiro módulo Contábil;
- SAP MM: Sistema administrativo-financeiro módulo Materiais;
- SAP SD: Sistema administrativo-financeiro módulo Vendas de Serviços;
- SAP PM: Sistema administrativo-financeiro módulo Manutenção;
- SAP PS: Sistema administrativo-financeiro módulo Projetos;
- SAP TRM: Sistema administrativo-financeiro módulo de Tesouraria;
- SAP AA: Sistema administrativo-financeiro módulo de Ativos;
- SAP IM: Sistema administrativo-financeiro módulo Investimentos;
- SAP WF: Sistema administrativo-financeiro módulo Workflow de Aprovação;
- SAP GRC NFe: Sistema administrativo-financeiro módulo para Emissão de notas fiscais;
- SAP BO/BW: Sistema administrativo-financeiro módulo de geração de informações estratégicas;
- MASTERSAF: Sistema para gestão e controle dos processos fiscais; e
- WMS: Sistema para gestão e controle do estoque de materiais.

(d) os Sistemas de Apoio estão descritos abaixo:

- SÊNIOR VETORH: Sistema responsável pelo processamento da folha de pagamento;
- ASM: Sistema responsável pelo registro, controle e acompanhamentos dos incidentes e requisições relacionados ao ambiente de tecnologia; e
- CP-PRO: Sistema responsável pelo controle e gestão dos processos jurídicos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

A Companhia possui uma Central de Serviços de TI que gerencia e controla todo o processo de concessão de acesso aos sistemas relacionados acima. Este processo é fundamentado nas principais normas de melhores práticas de mercado como ITIL, COBIT, ISO 20.000 e ISO 27.000.

As principais premissas deste processo são:

- (i) Todo acesso só é concedido mediante autorização prévia de um gestor imediato;
- (ii) As permissões de acesso às funcionalidades dos sistemas são concedidas de acordo com a função desempenhada pelos usuários. Desta forma, são criados grupos de acesso chamados de perfis; e
- (iii) Existem usuários-chave nas áreas de negócio que detêm grande conhecimento dos sistemas. Estes são os responsáveis em avaliar a inclusão/modificação dos usuários nos perfis de cada sistema.

Os auditores independentes obtiveram o entendimento dos processos relacionados à estrutura de controles internos da Companhia em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 com o objetivo de expressar sua opinião sobre as demonstrações financeiras da Companhia, e não com finalidade de expressar uma opinião específica sobre esses controles internos.

Nesse sentido, os auditores independentes da Companhia apontaram através do relatório de Recomendações à Administração da Companhia, que contém um descritivo sobre deficiências identificadas ao longo do processo de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 da Companhia, que tem por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento dos controles internos e procedimentos contábeis da Companhia e suas controladas.

O Relatório de Recomendações do auditor independente referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, não apontou deficiências significativas nos controles gerais Companhia.

(b) Estruturas organizacionais envolvidas

A Companhia conta com as seguintes estruturas organizacionais para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- Gerência de Auditoria Interna independente e dedicada a avaliar exposição a riscos, testar controles, transações e procedimentos. Esta área é diretamente subordinada à Presidência da Companhia;
- Comitê de Auditoria e Gestão de Risco que funciona supervisionando os resultados e operações.

A Gerência de Auditoria Interna e a Diretoria de Estratégia e Regulação reportam-se ao Comitê de Auditoria e Gestão de Risco, que por sua vez assessora e informa o Conselho de Administração da Companhia e de sua controladora sobre possíveis deficiências e falhas do processo.

A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos descrita neste item é parte das práticas e medidas adotadas pela Companhia, bem como por suas controladas, para fins de controle dos riscos aos quais está exposta.

O Comitê de Auditoria e Gestão de Risco, criado em maio de 2014 e reformulado em maio de 2021, avalia ações e toma determinadas decisões que influenciam o cotidiano da Companhia. As atribuições do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco estão descritas no item 5.1(b)(iii) acima.

(c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Companhia supervisiona a eficiência de seus controles internos com o suporte dos seguintes profissionais:

- Executivo de Riscos e Controles Internos;
- Gerente Corporativo de Auditoria Interna;
- Diretoria de Estratégia e Regulação;
- Diretor Presidente;
- Gerente de Assuntos Regulatórios; e
- Membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco.

A Auditoria Interna seleciona, desenvolve e realiza avaliações contínuas visando se certificar da presença e eficácia dos mecanismos de controle interno, fornecendo informações essenciais para avaliação dos gestores. O Comitê de Auditoria e Gestão de Risco tem as suas atribuições descritas no item 5.1(b)(iii) acima.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- (d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente**

Os auditores independentes obtiveram o entendimento dos processos relacionados à estrutura de controles internos da Companhia em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 com o objetivo de expressar sua opinião sobre as demonstrações financeiras da Companhia, e não com finalidade de expressar uma opinião específica sobre esses controles internos.

- e) Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório do auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas**

Não aplicável uma vez que não foram apontadas deficiências significativas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4 - Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a) regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública

(i) principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor

A Área Executiva de Riscos e Controles Internos, vinculada à Gerência de Auditoria Interna, tem como objetivo propiciar a melhor prática de gestão de riscos e controles internos para resguardar o Grupo Equatorial, considerando sua estratégia, processos e ativos, de eventuais riscos. O Grupo Equatorial atua nas três linhas de defesa voltadas para prevenção, detecção e remediação de fraudes, normatizando seus processos administrativos, operacionais e financeiros, que periodicamente são revisados por analistas de risco e consultores de qualidade. Para mais informações sobre as linhas de defesa, vide item 5.1(a)(iii).

(ii) a estrutura organizacional envolvida no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade

O Programa de Integridade do Grupo Equatorial é dotado de políticas, normas e procedimentos, dos quais constam Política de Anticorrupção, Política de Segurança da Informação, Política de Proteção de Dados Pessoais, Código de Ética e Conduta.

O Comitê de Ética da Companhia atua na prevenção, detecção e remediação de fraudes, com atuação também em suas controladas, cujos processos e mecanismos são revisados por analistas de riscos e consultores de qualidade, bem como pela Auditoria Interna quando do cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna.

(iii) código de ética ou de conduta

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

O **Código de Ética e Conduta** do Grupo Equatorial contempla ações e princípios que norteiam as relações de seus conselheiros, presidentes, diretores, superintendentes e todos os colaboradores das empresas do Grupo Equatorial Energia, independentemente de seu nível hierárquico, cargo, função ou local de atuação.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Desde a contratação ou designação, os colaboradores, conselheiros e corpo diretivo recebem treinamentos, assim como, periodicamente, participam de palestras educativas com relação a temas tratados no referido documento. Assim como, recebem treinamentos de atualização a cada alteração implantada no Código de Ética e Conduta, de forma a estarem atualizados com os temas incluídos ou que sofrerem alterações.

O Grupo Equatorial possui plataforma digital do Programa de Integridade da Equatorial Energia, na qual consta treinamento de Ética, que emite relatório preciso do grau de absorção do conteúdo pelo colaborador treinado.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

Cabe ao Comitê de Ética a recomendação de aplicação das medidas disciplinares, que variam de acordo com a gravidade das transgressões identificadas e apuradas. As sanções estão previstas em norma específica e incluem: advertência verbal, advertência formal, suspensão, desligamento sem justo e com justo motivo.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

O novo código de ética do Grupo Equatorial foi aprovado em 22 de março de 2022 pelo Conselho de Administração e pode ser acessado através do site: ri.equatorialenergia.com.br.

b) canal de denúncia

- **se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**

O Grupo Equatorial possui canal de denúncias interno, cuja gestão é de responsabilidade de empresa terceirizada, para envio de críticas, reclamações, relatos de casos de descumprimento do Código de Ética e Conduta ou sugestões referentes à ética e conduta profissional. O acesso ao canal é disponibilizado por meio de endereço na internet e por telefone, 24 horas por dia.

- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**

O canal de denúncias está aberto aos empregados e terceiros, que mantém relacionamento com o Grupo Equatorial, sendo disponibilizado por meio de endereço na internet e por telefone, 24 horas por dia.

- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé**

Todas as informações são recebidas e tratadas confidencialmente pela Auditoria Interna do Grupo Equatorial e o anonimato da fonte denunciante é devidamente mantido. O canal gera protocolo para

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

acompanhar o andamento do processo até a finalização da apuração.

c) procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

Nos procedimentos que envolvem fusões, aquisições e reestruturações societárias, a análise da contraparte sempre faz parte do processo de *Due Diligence*, em que são avaliados os processos administrativos, judiciais, criminais e potenciais riscos dos contratos, tanto das pessoas jurídicas, como das pessoas físicas que tenham participação na sociedade.

As análises são formalizadas através de Relatórios de Diligência preparados por assessores legais conceituados. Esses relatórios são apresentados para a Diretoria e para o Conselho de Administração que avaliam a continuidade da companhia no negócio dependendo dos riscos verificados, seguindo as regras da Lei de Anticorrupção e do Compliance.

d) razões pelas quais o emissor não adotou regras, políticas, procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública

Não aplicável, tendo em vista que, conforme acima descrito, a Companhia adotou regras, políticas, procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5 - Alterações significativas

Em 2021, a Companhia reestruturou seu processo de gerenciamento de riscos com o desenvolvimento de política específica, além de uma norma de procedimentos interna para orientar e padronizar seus processos.

O processo de acompanhamento foi estruturado e integrado ao modelo de gestão para incorporar a gestão de riscos ao processo de acompanhamento de metas da Companhia.

Atualmente são acompanhados 35 indicadores de riscos e mais de 60 recomendações de melhorias de processos já foram implementadas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e**5.6 Outras informações relevantes**

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação a esta Seção do Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1. Condições financeiras e patrimoniais gerais

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 deste Formulário de Referência, devem ser lidas em conjunto com nossas demonstrações financeiras para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, as quais foram elaboradas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e as International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). As informações neste item 10, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda corrente nacional.

Neste item são apresentadas, pelo corpo diretivo da Companhia, informações que se destinam à auxiliar investidores e partes interessadas no entendimento e análise das condições financeiras e patrimoniais da Companhia.

Certas tabelas da seção 10 deste Formulário de Referência contém os termos “AH” e “AV” que significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens da mesma rubrica entre um período e o outro. A Análise Vertical representa (i) o percentual ou item de uma linha em relação às receitas líquidas para os períodos aplicáveis para os resultados das nossas operações; ou (ii) em relação do ativo total/passivo e patrimônio líquido, nas datas aplicáveis para a demonstração do nosso balanço patrimonial.

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais:

A Companhia é uma distribuidora de energia elétrica, cuja área de concessão engloba todo o estado do Maranhão, pertencente ao grupo Equatorial Energia.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021

O patrimônio líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2021 é de R\$3.063,8 milhões, representando um aumento de 2% em relação àquele apresentado em 31 de dezembro de 2020, R\$2.997,2 milhões.

O lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 totalizou R\$943,4 milhões, com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (“EBITDA”) ajustado de R\$1.328 milhões.

Ao final do exercício, a Companhia apresentava dívida líquida - correspondente ao endividamento total, descontado de (i) caixa e equivalentes de caixa; (ii) investimentos de curto prazo; (iii) aplicações dadas em garantia (iv) valores a receber e valores a pagar da parcela da tarifa de energia elétrica composta por custos não gerenciáveis (“Parcela A”) e outros itens financeiros; (v) depósitos judiciais; (vi) repasses vencidos da Conta de Desenvolvimento Energético (“CDE”) – não diretamente observável nas DFs; (vii) saldo líquido de instrumentos financeiros derivativos - de R\$ 1.131,7 milhões, valor que representava 36,9% do total do patrimônio líquido. A diretoria da Companhia entende que tais patamares são confortáveis e refletem a robustez patrimonial e financeira da empresa.

A Parcela A compreende os valores repassados anualmente na tarifa de distribuição de energia elétrica, em razão do aditamento aos contratos de concessão e permissão das companhias de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

distribuição de energia elétrica brasileiras, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL") em 25 de novembro de 2015. A Parcela A visa eliminar eventuais incertezas, até então existentes, quanto ao reconhecimento e a realização das diferenças temporais.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020

O patrimônio líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2020 era de R\$2.997,2 milhões, representando um aumento de 7% em relação àquele apresentado em 31 de dezembro de 2019, R\$2.794,2 milhões.

O lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 totalizou R\$700.273 milhões, com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ("EBITDA") ajustado de R\$1.087,9 milhões.

Ao final do exercício, a Companhia apresentava dívida líquida – conforme definida acima - de R\$ 911,9 milhões, valor que representava 30,4% do total do patrimônio líquido.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019

O patrimônio líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2019 era de R\$2.794,2 milhões, redução de 1% em relação àquele apresentado em 31 de dezembro de 2018, R\$2.852,5 milhões.

O lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 totalizou R\$647.075 milhões, EBITDA ajustado de R\$ 1.032 milhões.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentava dívida líquida - conforme definida acima - de R\$ 1.176,9 milhões, valor que representava 42% do total do patrimônio líquido, e 1,1 vez o EBITDA para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

b. Estrutura de capital

O setor de energia elétrica requer uso intensivo de capital. A Companhia realiza frequentemente captações por meio do mercado financeiro e de capitais para financiar suas estratégias de crescimento e a condução de suas operações, o que explica a estrutura de capital da Companhia ser composta substancialmente por capital de terceiros.

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentou a seguinte composição de capital: (i) 39% de capital próprio (ou seja, patrimônio líquido dividido pelo total do passivo e patrimônio líquido) e (ii) 61% de capital de terceiros (ou seja, a soma do passivo circulante com o passivo não circulante dividido pelo total do passivo e patrimônio líquido).

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou a seguinte composição de capital: (i) 38% de capital próprio (ou seja, patrimônio líquido dividido pelo total do passivo e patrimônio líquido) e (ii) 62% de capital de terceiros (ou seja, a soma do passivo circulante com o passivo não circulante dividido pelo total do passivo e patrimônio líquido).

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou a seguinte composição de capital: (i) 39% de capital próprio (ou seja, patrimônio líquido dividido pelo total do passivo e patrimônio líquido) e (ii)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

61% de capital de terceiros (ou seja, a soma do passivo circulante com o passivo não circulante dividido pelo total do passivo e patrimônio líquido).

Em R\$ mil	2021	2020	2019
Capital próprio			
Patrimônio líquido	3.063.847	2.997.243	2.794.244
Capital de terceiros			
Passivo circulante	2.079.877	2.232.872	1.082.820
Passivo não circulante	2.675.599	2.664.181	3.257.941
Total do Passivo circulante + não circulante	4.755.476	4.897.053	4.340.761
Total do Passivo e patrimônio líquido	7.819.323	7.894.296	7.135.005

Os Diretores da Companhia entendem que ela possui estrutura de capital adequada ao cumprimento de suas obrigações de curto e médio prazo e à condução de suas operações por meio de suas controladas.

A Companhia administra seu capital de modo a maximizar o retorno de seus investidores, por meio da otimização do nível de dívida líquida, como definida no item acima, e do patrimônio, buscando uma estrutura de capital eficiente e mantendo índices de endividamento e cobertura de dívida em níveis que venham a otimizar o retorno de capital aos seus investidores e garanta a liquidez da Companhia.

A Diretoria da Companhia esclarece que o gerenciamento do seu capital está baseado no acompanhamento de três principais indicadores financeiros, estabelecendo os limites máximos que não comprometem as operações da Companhia:

- Dívida Líquida/EBITDA;
- Dívida Líquida/Despesa Financeira Líquida;
- Endividamento Financeiro Líquido (Endividamento Financeiro Líquido + Patrimônio Líquido).

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Os diretores da Companhia destacam que, considerando o perfil de longo prazo do endividamento, bem como a trajetória de seus resultados, a Companhia pretende honrar seus compromissos financeiros de curto e longo prazo com recursos provenientes da sua geração operacional de caixa, empréstimos e financiamentos e aporte de recursos pelos acionistas.

Observando o endividamento, o fluxo de caixa e a posição de liquidez a Companhia acredita ter liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos. Caso a Companhia entenda ser necessário contrair empréstimos para financiar seus investimentos, a mesma acredita ter capacidade para contratá-los atualmente.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Desde 2008, a Companhia contrata empresa de Rating para avaliação da sua capacidade financeira, o que auxilia no processo de captação de recursos junto a terceiros pela Companhia. Abaixo, demonstramos a evolução do rating da Companhia em escala local, de acordo com a Fitch Ratings e com a S&P:

2019	2020	2021
AA	AAA	AAA

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizados:

A diretoria da Companhia esclarece que além da utilização em parte de sua geração própria de caixa, as principais fontes de financiamento para os projetos de investimento da Companhia em 2021, 2020 e 2019 foram o Banco do Nordeste – BNB, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (“Eletrobrás”) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que usualmente oferecem taxas de juros menores e prazos de pagamento compatíveis com o tempo de retorno do projeto de investimento.

Por estar situada no Nordeste brasileiro e ter 90% do território coberto pela Amazônia Legal, além dos tradicionais órgãos de fomento, acima mencionados, a Companhia tem possibilidade de captação de linhas de créditos específicas para o desenvolvimento do Nordeste (FNE, FDNE, etc).

Visando sempre obter as menores taxas do mercado, a Emissora recorreu ao mercado de capitais (debêntures), agências multilaterais de fomento e demais fontes do mercado bancário público e privado.

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Atualmente a Companhia possui limites substanciais de crédito aprovados em instituições financeiras de primeira linha, porém não tem utilizado os mesmos para financiamentos de curto prazo em capital de giro. Para o financiamento dos investimentos relativos ao ano de 2021 a Companhia assinou contrato com o BNDES.

Os diretores da Companhia entendem que caso seja necessária a cobertura de deficiências de liquidez para financiamento de capital de giro ou investimentos em ativos não circulantes, é possível a utilização destas linhas disponíveis em bancos comerciais ou o acesso a financiamentos de linhas oficiais, de acordo com prazo, custo e necessidade de garantias que possam vir a estar disponíveis.

f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas:

Em 31 de dezembro de 2021, a dívida total (empréstimos, financiamento e debêntures circulante e não circulante) em aberto da Companhia era de R\$ 2.169,0 milhões. A dívida total em aberto da

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Companhia, deduzido do caixa e equivalentes de caixa, investimentos de curto prazo, e aplicações dada em garantia totalizou R\$ 1.365 milhões.

Em 31 de dezembro de 2020, a dívida total (empréstimos, financiamento e debêntures circulante e não circulante) em aberto da Companhia era de R\$ 2.449 milhões, integralmente em moeda nacional. A dívida total em aberto da Companhia, deduzido do caixa e equivalentes de caixa, investimentos de curto prazo, e aplicações dada em garantia no montante de R\$ 1.682 milhões, totalizou R\$ 767 milhões.

Do valor total do endividamento acima 38,7% (R\$ 961 milhões) tinha vencimento no curto prazo e 59,8% (R\$1.487milhões) tinha vencimento no longo prazo.

Em 31 de dezembro de 2019, a dívida total (empréstimos, financiamento e debêntures circulante e não circulante) em aberto da Companhia era de R\$ 2.485,08 milhões, integralmente em moeda nacional. A dívida total em aberto da Companhia, deduzido do caixa e equivalentes de caixa, investimentos de curto prazo, e aplicações dada em garantia no montante de R\$ 1.219,7 milhões, totalizou R\$ 1.265,36 milhões.

A tabela abaixo descreve a evolução da dívida total em aberto da Companhia nos períodos em referência:

Total de empréstimos e financiamentos dedebentures (R\$ milhões)			
	Em 31 de dezembro de 2021	Em 31 de dezembro de 2020	Em 31 de dezembro de 2019
Curto Prazo	623	961,33	304,28
Moeda Estrangeira	2	0	0
Moeda Nacional	621	961,33	304,28
Longo Prazo	1.546	1.487,21	2.180,80
Moeda Estrangeira	365	0	0
Moeda Nacional	1.181	1.487,21	2.180,80
Dívida total	2.169	2.448,54	2.485,08

i. contratos de empréstimos e financiamentos relevantes

A diretoria da Companhia destaca abaixo as principais operações de empréstimos, financiamentos e debêntures contratadas pela Companhia, referente aos períodos encerrados nos três últimos exercícios sociais:

Custo da dívida (%a.a.)	Garantias	2021		
		Principal e encargos		
		Circulante	Não circulante	Total
Moeda				

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

estrangeira					
Scotiabank ¹	CDI + 1,65%	N/A	2.009	364.773	366.782
Total moeda estrangeira			2.009	364.773	366.782
Moeda nacional					
	IPCA + 4,11% a	Aval do Controlador +			1.103.12
BND	4,95%	Recebíveis	85.670	1.017.450	0
Banco do Brasil	6,00%	Alienação Fiduciária	124	205	329
	IPCA + 2,98% / CDI				
BNB	+ 3,66%	Aval do Controlador	22.444	12.963	35.407
Caixa Econômica Federal	6,00%	Aval do Controlador + Recebíveis + Aplicação	2.770	7.733	10.503
Subtotal			111.008	1.038.351	1.149.359
(-) Custo de captação			(850)	(4.309)	(5.159)
Total moeda nacional			110.158	1.034.042	1.144.200
Total moeda estrangeira e nacional			112.167	1.398.815	1.510.982

			2020		
Custo da dívida (%a.a.)		Garantias	Principal e encargos		
			Circulante	Não circulante	Total
Moeda nacional					
	TJLP + 2,78% / SELIC + 2,78% / IPCA + 4,95% / 2,50% a	Aval do Controlador +			
BND	8,70%	Recebíveis	179.497	812.822	992.319
Banco do Brasil	6,00%	Alienação Fiduciária	124	329	453
	IPCA + 2,98% / CDI				
BNB	+ 3,66%	Aval do Controlador	9.508	35.185	44.693
Caixa Econômica	6,00%	Aval do Controlador + Recebíveis + Aplicação	2.914	10.462	13.376

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Federal Nota promissória	106% do CDI	585.778	-	585.778
Subtotal		777.821	858.798	1.636.619
(-) Custo de captação		(1.275)	(2.290)	(3.565)
Total moeda nacional		776.546	856.508	1.633.054

Custo da dívida (%a.a.)			2019			
			Principal e encargos			
Moeda nacional	Garantias		Circulante	Não circulante	Total	
	Eletrobas	11,31%	Recebíveis	23.997	71.860	95.857
	BNDES	8,43%	Aval do Controlador + Recebíveis + Aplicação	168.714	724.693	893.407
	Banco do Brasil	4,50%	Aval doControlador +Alienação Fiduciária	734	452	1.186
	BNB	7%	Aval do Controlador	6.880	10.196	17.076
	Caixa Econômica Federal	6,00%	Aval do Controlador + Recebíveis + Aplicação	2.558	13.191	15.749
	Finep	4,00%	Aval do Controlador +Recebíveis	161	-	161
	Votorantim	4,50%		125	-	125
	Nota promissória	6,32%		-	569.013	569.013
	Subtotal			203.169	1.389.405	1.592.574
	(-) Custo de captação			(1.166)	(3.982)	(5.148)
	Total moeda nacional			202.003	1.385.423	1.587.426

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Não aplicável.

iii. Grau de subordinação entre as dívidas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os diretores da Companhia informam que não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas da Companhia. As dívidas com garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.

- iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições**

Dentre os covenants a serem cumpridos no âmbito dos instrumentos descritos acima, a Equatorial Maranhão deverá observar, em base trimestral, o índice financeiro (i) dívida líquida / EBITDA Ajustado, nos últimos 12 meses, em limite inferior a 3,25x para debentures e 3,5x para empréstimos, (ii) EBITDA/ despesa financeira líquida, em limite superior a 1,5 e (iii) dívida líquida/ dívida líquida + PL, em limite inferior a 0,70. Na data deste Formulário de Referência, a Equatorial Maranhão estava cumprindo com os covenants financeiros previstos nos instrumentos descritos acima.

g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Para o contrato com BNDES nº 18.2.0719.1, celebrado em 27 de dezembro de 2018 para financiamento do plano de investimentos de 2018 a 2020, dos R\$ 1.219,3 milhões contratados, 54,9% já foram utilizados, e o limite para utilização é até 15 de março de 2021.

Para o contrato com BNDES nº 20.2.0474.1, celebrado em 30 de março de 2021 para financiamento do plano de investimentos de 2021 a 2023, dos 750 milhões contratos, 52,16% já foram utilizados, e o limite para utilização é até 30 de junho de 2024.

Para os financiamentos contratados junto ao Banco do Brasil, BNB, Eletrobrás, e os demais contratos do BNDES, a totalidade (100%) das linhas de crédito aprovadas já foi utilizada pela Companhia.

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Comparação dos resultados nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020

R\$ mil	2021	%AV	2020	%AV	%AH
Receita operacional líquida	<u>5.389.645</u>	100%	<u>4.106.994</u>	100%	31%
Custos de energia elétrica, construção e operação	<u>(3.639.138)</u>	-60%	<u>(2.764.451)</u>	-67%	32%
Energia elétrica comprada para revenda	(2.740.809)	-51%	(1.806.324)	-44%	52%
Custo de construção	(544.019)	-10%	(560.744)	-14%	-3%
Custo de operação	<u>(354.310)</u>	-7%	<u>(397.383)</u>	-10%	-11%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Lucro Bruto	<u>1.750.507</u>	32%	<u>1.342.543</u>	33%	30%
Despesas operacionais					
Despesas com vendas	(163.891)	-3%	(50.150)	-1%	227%
Despesas gerais e administrativas	(239.638)	-4%	(333.871)	-8%	-28%
Perdas esperadas por redução ao valor recuperável	(69.271)	-1%	(48.067)	-1%	44%
Outras despesas operacionais líquidas	<u>(34.745)</u>	-1%	<u>(14.980)</u>	0%	132%
Total de despesas operacionais	<u>(507.545)</u>	-9%	<u>(447.068)</u>	-11%	14%
Resultado antes do resultado financeiro e impostos sobre lucro	<u>1.242.962</u>	23%	<u>895.475</u>	22%	39%
Receitas financeiras	203.936	4%	151.675	4%	34%
Despesas financeiras	<u>(290.911)</u>	-5%	<u>(193.886)</u>	-5%	50%
Resultado financeiro líquido	<u>(86.975)</u>	-2%	<u>(42.211)</u>	-1%	106%
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>1.155.987</u>	21%	<u>853.264</u>	21%	35%
Imposto de renda e contribuição social correntes	(112.834)	-2%	(147.130)	-4%	-23%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	<u>(99.730)</u>	-2%	<u>(5.861)</u>	0%	1.602%
Impostos sobre o lucro	<u>(212.564)</u>	-4%	<u>(152.991)</u>	-4%	39%
Lucro líquido do período	<u>943.423</u>	18%	<u>700.273</u>	17%	35%

Receita operacional líquida

A receita operacional líquida da Companhia passou de R\$4.107 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 para R\$5.390 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, representando um aumento de 31%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente de (i) reconhecimento na tarifa dos recursos recebidos a título de repasse da Conta-Covid, até dezembro de 2021, no montante de R\$ 240,739 milhões; (ii) previsão dos custos de energia e encargos concedido pela ANEEL, no reajuste ou revisão, ter sido inferior aos custos efetivamente pagos, gerando uma receita de constituição de Parcela A superior em R\$ 508,989 milhões, ao ocorrido em 2020; (iii) variação entre os valores amortizados do último reajuste no montante de R\$ 63,082 milhões em relação a 2020; e (iv) variação entre os valores da receita de ultrapassagem da demanda e reativo excedente pertencente a distribuidora no montante de R\$ (19,717) milhões, quando comparada a 2020. Além disso a receita de suprimento de energia elétrica foi maior em comparação ao exercício anterior, devido ao aumento do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD. No quarto trimestre de 2020, a Companhia apresentou um PLD de 84,30 R\$/MWh, e no quarto trimestre de 2021 o PLD apresentado foi de 265,98 R\$/MWh ; e em razão do 5º ciclo de revisão tarifária tivemos um considerável número de obras encerradas que impactaram o saldo a ser transferido/bifurcado para o ativo financeiro e sua consequente atualização cujo índice de inflação adotado, acumulou variação positiva no exercício comparativo,

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

o IPCA, que passou de 4,51% até dezembro de 2020 para 10,06% até dezembro de 2021.

Custo da energia elétrica, construção e operação

O custo da energia elétrica, construção e operação da Companhia passou de R\$2.764 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 para R\$3.639 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, representando um aumento de 32% e os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente pelos fatores de: aumento dos custos com contratos (CCEAR-Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no ambiente regulado, MCSD - Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits) decorrentes de preços de pagamentos superiores aos observados em 2020 em virtude da atualização da atualização das tarifas dos contratos, bem como a atual situação hídrica do país, que ocasionou a necessidade de acionamento térmico de usina com preços de geração elevado, com isso o preço médio de aquisição de energia aumentou em 4,4% passando para 218,68 R\$/MWh; acionamento das térmicas fora da ordem de mérito, ocasionando pagamentos elevados de despesa do Encargo de Serviço do Sistema - ESS; aumento de R\$ 131.522 da energia de curto prazo, devido ao aumento do PLD quando comparado com o mesmo exercício de 2020; e aumento nos custos de encargos de uso do sistema de transmissão e distribuição devido tarifas aprovadas na Receita Anual Permitida - RAP da ANEEL nº 2.726 de 14 de julho de 2020 com vigência até junho de 2021 e a nova resolução RAP Nº 2.896 de 13 de julho de 2021, com vigência a partir de julho/2021 até junho/2022, as quais são relacionadas à rede básica e conexão, assim como o aumento da contratação do MUST (Montante de Uso do Sistema de Transmissão).

Resultado antes do resultado financeiro e imposto de renda e contribuição social

O resultado antes do resultado financeiro e imposto de renda e contribuição social da Companhia passou de R\$ 895 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 para R\$ 1.243 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, representando um aumento de 39%.

Resultado financeiro

O resultado do financeiro da Companhia passou de uma despesa de R\$ 42 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 para uma despesa de R\$ 87 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, sendo um aumento de 106%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente em virtude do aumento de rendimentos financeiros em função do aumento do CDI, que em 2020 era 2,77% e em 2021 fechou em 4,40%, além disso a rentabilidade da carteira, passou de 91,29% do CDI em 2020, para 109,61% do CDI em 2021; ingresso de empréstimo em moeda estrangeira junto ao Scotiabank no valor de US\$ 66,500 milhões, equivalente a R\$ 350 milhões com proteção de swap de 100% da exposição cambial para a taxa de CDI+1,65%a.a; aumento de acréscimos moratórios devido ações de cobrança realizadas pela Companhia, as quais contribuíram para a redução da inadimplência no exercício, evidenciada pelo recebimento de faturas de energia em atraso; e aumento de variação monetária sobre a dívida que ocorreu principalmente em função da alta expressiva do IPCA, indexador com 59% de participação na dívida, que passou de 4,52% em 2020 para 10,06% em 2021.

Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro antes da contribuição social e imposto de renda da Companhia passou de R\$853 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 para R\$1.156 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, representando um aumento de 35%.

Lucro líquido do exercício

Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro líquido do período da Companhia passou de R\$ 700 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 para R\$943 milhões em 31 de dezembro de 2021, representando um aumento de 35%.

Comparação dos resultados nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019

R\$ mil	2020	%AV	2019	%AV	%AH
Receita líquida de vendas	<u>4.106.994</u>	100%	<u>3.793.558</u>	100%	8%
Custos de energia elétrica, construção e operação	<u>(2.764.451)</u>	-67%	<u>(2.469.071)</u>	-65%	12%
Energia elétrica comprada para revenda	(1.806.324)	-44%	(1.763.443)	-46%	2%
Custo de construção	(560.744)	-14%	(409.382)	-11%	37%
Custo de operação	<u>(397.383)</u>	-10%	<u>(296.246)</u>	-8%	34%
Lucro bruto	<u>1.342.543</u>	33%	<u>1.324.487</u>	35%	1%
Despesas operacionais					
Despesas com vendas	(50.150)	-1%	(170.908)	-5%	-71%
Despesas gerais e administrativas	(333.871)	-8%	(215.435)	-6%	55%
Perdas esperadas por redução ao valor recuperável	(48.067)	-1%	(90.414)	-2%	-47%
Outras despesas operacionais líquidas	<u>(14.980)</u>	0%	<u>(48.284)</u>	-1%	-69%
Total de despesas operacionais	<u>(447.068)</u>	-11%	<u>(525.040)</u>	-14%	-15%
Resultado antes do resultado financeiro líquido, impostos de renda e contribuição social	<u>895.475</u>	22%	<u>799.447</u>	21%	12%
Receitas financeiras	151.675	4%	202.838	5%	-25%
Despesas financeiras	<u>(193.886)</u>	-5%	<u>(217.804)</u>	-6%	-11%
Resultado financeiro líquido	<u>(42.211)</u>	-1%	<u>(14.966)</u>	0%	182%
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>853.264</u>	21%	<u>784.481</u>	21%	9%
Imposto de renda e contribuição social correntes	(147.130)	-4%	(77.482)	-2%	90%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Imposto de renda e contribuição social diferidos	<u>(5.861)</u>	0%	<u>(59.924)</u>	-2%	-90%
Impostos sobre o lucro	<u>(152.991)</u>	-4%	<u>(137.406)</u>	-4%	11%
Lucro líquido do exercício	<u>700.273</u>	17%	<u>647.075</u>	17%	8%

Receita operacional líquida

A receita operacional líquida da Companhia passou de R\$3.794 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R\$4.107 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de 8%.

Custo da energia elétrica, construção e operação

O custo da energia elétrica, construção e operação da Companhia passou de R\$2.469 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R\$2.764 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de 12%.

Resultado antes do resultado financeiro e imposto de renda e contribuição social

O resultado antes do resultado financeiro e imposto de renda e contribuição social da Companhia passou de R\$ 799 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R\$ 895 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de 12%.

Resultado financeiro

O resultado financeiro da Companhia passou de uma despesa de R\$ 15 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para uma despesa de R\$ 42 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, sendo um aumento de 182%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, principalmente, em virtude do aumento do IPCA, indexador da dívida com 42% de participação, que passou de 4,31% em 31 de dezembro 2019 para 4,52% em 31 de dezembro de 2020 e também do IGM-P, que passou de 7,30% em 31 dezembro 2019 para 23,14% em 31 dezembro 2020.

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social

Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro antes da contribuição social e imposto de renda da Companhia passou de R\$ 784 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R\$ 853 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de 9%.

Lucro líquido do exercício

Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro líquido do período da Companhia passou de R\$ 647 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R\$ 700 milhões em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de 8%.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**BALANÇOS PATRIMONIAIS**

Comparação das Principais Contas Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

R\$ mil	2021	%AV	2020	%AV	%AH
Ativo					
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	79.999	1%	295.458	4%	-73%
Aplicações financeiras	671.705	9%	1.328.205	17%	-49%
Contas a receber de clientes	1.098.871	14%	1.007.636	13%	9%
Almoxarifado	34.483	0%	10.484	0%	229%
Serviços pedidos	143.282	2%	107.339	1%	33%
Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	135.965	2%	-	0%	-
Impostos e contribuições a recuperar	223.330	3%	361.904	5%	-38%
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	64.924	1%	53.464	1%	21%
Depósitos judiciais	3.530	0%	3.503	0%	1%
Outros créditos a receber	245.609	3%	109.137	1%	125%
Total do ativo circulante	2.701.698	35%	3.277.130	42%	-18%
Não circulante					
Aplicações financeiras	52.184	1%	57.854	1%	-10%
Contas a receber de clientes	97.717	1%	48.889	1%	100%
Serviços pedidos	7.070	0%	25.077	0%	-72%
Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	105.514	1%	108.587	1%	-3%
Impostos e contribuições a recuperar	60.470	1%	282.872	4%	-79%
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	32.510	0%	-	0%	-
Depósitos judiciais	115.051	1%	104.290	1%	10%
Plano de aposentadoria e pensão	3.012	0%	-	0%	-
Outros créditos a receber	22.536	0%	23.545	0%	-4%
Ativo financeiro da concessão	2.762.771	35%	1.960.726	25%	41%
Investimentos	623	0%	-	0%	-
Intangível	1.520.602	19%	1.527.700	19%	0%
Ativos do contrato	336.004	4%	476.246	6%	-29%
Direito de uso	1.561	0%	1.380	0%	13%
Total do ativo não circulante	5.117.625	65%	4.617.166	58%	11%
Total do ativo	7.819.323	100%	7.894.296	100%	-1%
Passivo					
Circulante					
Fornecedores	610.836	8%	578.534	7%	6%
Empréstimos e financiamentos	112.167	1%	776.546	10%	-86%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Debêntures	511.204	7%	184.784	2%	177%
Instrumentos financeiros derivativos	45	0%	-	0%	-
Passivo em arrendamento	836	0%	942	0%	-11%
Impostos e contribuições a recolher	123.121	2%	109.053	1%	13%
Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	86.017	1%	66.144	1%	30%
Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	19.136	0%	16.347	0%	17%
Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros	-	0%	253.490	3%	-100%
Contribuição de iluminação pública	13.394	0%	17.288	0%	-23%
Encargos setoriais	85.698	1%	55.695	1%	54%
Participação nos lucros	37.799	0%	32.267	0%	17%
Provisões para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	30.910	0%	22.974	0%	35%
PIS/COFINS a serem restituídos a consmidores	81.925	1%	-	0%	-
Dividendos a pagar	191.072	2%	73.635	1%	159%
Outras contas a pagar	175.717	2%	45.173	1%	289%
Total do passivo circulante	2.079.877	27%	2.232.872	28%	-7%
Não circulante					
Fornecedores	10.849	0%	6.695	0%	62%
Empréstimos e financiamentos	1.398.815	18%	856.508	11%	63%
Debêntures	146.729	2%	630.704	8%	-77%
Instrumentos financeiros e derivativos	8.166	0%	-	0%	-
Passivo em arrendamento	789	0%	434	0%	82%
Impostos e contribuições a recolher	3.712	0%	3.268	0%	14%
Encargos setoriais	17.248	0%	56.784	1%	-70%
Provisões para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	98.499	1%	100.600	1%	-2%
PIS/COFINS a serem restituídos a consmidores	501.158	6%	619.293	8%	-19%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	476.104	6%	376.374	5%	26%
Plano de aposentadoria e pensão	5.763	0%	-	0%	-
Outras contas a pagar	7.768	0%	13.521	0%	-43%
Total do passivo não circulante	2.675.600	34%	2.664.181	34%	0%
Patrimônio líquido					
Capital social	1.651.592	21%	1.479.713	19%	12%
Outros resultados abrangentes	(11.672)	0%	1.290	0%	1.005%
Reservas de capital	39.099	1%	27.160	0%	44%
Reservas de lucros	1.384.827	18%	1.489.080	19%	-7%
Total do patrimônio líquido	3.063.846	39%	2.997.243	38%	2%
Total do passivo e patrimônio líquido	7.818.323	100%	7.894.296	100%	-1%
<u>Ativo circulante</u>					

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Caixa e equivalentes de caixa e aplicação financeira

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2020 eram de R\$ 751 milhões e R\$ 1.623 milhões. A redução de 53% foi ocasionada principalmente pelo: (i) caixa líquido gerado nas atividades operacionais no montante de R\$ 977 milhões, devido a arrecadação, (ii) pelo caixa consumido pelo capex no montante de R\$ 543 milhões; (iii) pelo caixa utilizado nas atividades financiamento no montante de R\$552 milhões e (iv) pelo caixa consumido pelo pagamento de dividendos no montante de R\$ 758 milhões.

Ativo não circulante

Ativo financeiro da concessão

A variação de 41% do saldo da rubrica do ativo financeiro da concessão em comparação aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021, deu-se em virtude do 5º ciclo de revisão tarifária ocorreu um considerável número de obras encerradas que impactaram o saldo a ser transferido/bifurcado para o ativo financeiro e sua consequente atualização cujo índice de inflação adotado, acumulou variação positiva no exercício comparativo, o IPCA, que passou de 4,51% até dezembro de 2020 para 10,06% até dezembro de 2021.

Ativos de contrato

A redução de 29% do saldo da rubrica de ativo de contrato em comparação aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021, deu-se em virtude principalmente ao considerável número de obras encerradas que impactaram o saldo a ser transferido/bifurcado para o ativo financeiro.

Passivo Circulante

Empréstimos e financiamentos

Redução de 86% em comparação aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021 decorrente principalmente de; (i) R\$905 milhões de amortização dos empréstimos, em 03 de março de 2021, liquidou antecipadamente os contratos 11.2.0841.1, 12.2.1211.1 e 14.2.1233.1 com o BNDES, nos montantes de R\$ 3 milhões, R\$ 29 milhões e R\$ 286 milhões, respectivamente; (ii) amortização da nota promissória no valor de R\$500 milhões; (iii) e ingressos no total de R\$767 milhões, sendo R\$350 milhões junto ao Scotiabank e R\$418 milhões junto ao BNDES.

Dividendos

O aumento de 159% na rubrica de Dividendos decorre da constituição de dividendos mínimos obrigatórios de 2021.

Passivo não circulante

Debêntures

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Redução de 77% em comparação aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021 decorrente da Liquidação da 7ª debêntures 1ª série no valor de R\$194 milhões.

Comparação das Principais Contas Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

R\$ mil	2020	%AV	2019	%AV	%AH
Ativo					
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	295.458	4%	350.718	5%	-16%
Aplicações financeiras	1.328.205	17%	869.004	12%	53%
Contas a receber de clientes	1.007.636	13%	928.945	13%	8%
Almoxarifado	10.484	0%	7.436	0%	41%
Serviços pedidos	107.339	1%	88.688	1%	21%
Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	-	0%	39.094	1%	-100%
Impostos e contribuições a recuperar	361.904	5%	88.794	1%	308%
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	53.464	1%	50.145	1%	7%
Depósitos judiciais	3.503	0%	3.045	0%	15%
Outros créditos a receber	109.137	1%	62.484	1%	75%
Total do ativo circulante	3.277.130	42%	2.488.353	35%	32%
Não circulante					
Realizável a longo prazo					
Aplicações financeiras	57.854	1%	54.056	1%	7%
Contas a receber de clientes	48.889	1%	105.984	1%	-54%
Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	108.587	1%	-	0%	-
Depósitos judiciais	104.290	1%	92.844	1%	12%
Serviços pedidos	25.077	0%	2.086	0%	110212
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	282.872	4%	776.404	11%	-64%
Outros créditos a receber	23.545	0%	22.376	0%	5%
Ativo financeiro da concessão	1.960.726	25%	1.682.149	24%	17%
Intangível	1.527.700	19%	1.543.098	22%	-1%
Ativos de contrato	476.246	6%	364.866	5%	31%
Direito de uso	1.380	0%	2.789	0%	-51%
Total do ativo não circulante	4.617.166	58%	4.646.652	65%	-1%
Total do ativo	7.894.296	100%	7.135.005	100%	11%
Passivo					
Circulante					
Fornecedores	578.534	7%	365.434	5%	58%
Empréstimos e financiamentos	776.546	10%	202.003	3%	284%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Debêntures	184.784	2%	102.280	1%	81%
Passivo em arrendamento	942	0%	644	0%	46%
Impostos e contribuições a recolher	109.053	1%	106.950	1%	2%
Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	66.144	1%	27.403	0%	141%
Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	16.347	0%	12.876	0%	27%
Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros	253.490	3%	-	0%	-
Contribuição de iluminação pública	17.288	0%	17.417	0%	-1%
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	55.695	1%	56.908	1%	-2%
Participação nos lucros	32.267	0%	27.882	0%	16%
PIS/COFINS a serem restituídos a consmidores	-	0%	56.233	1%	-100%
Dividendos a pagar	73.635	1%	28.492	0%	158%
Provisões para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	22.974	0%	28.076	0%	-18%
Outras contas a pagar	45.173	1%	50.222	1%	-10%
Total do passivo circulante	2.232.872	28%	1.082.820	15%	119%
Não circulante					
Fornecedores	6.695	0%	7.094	0%	-6%
Empréstimos e financiamentos	856.508	11%	1.385.423	19 %	-38%
Debêntures	630.704	8%	795.381	11%	-21%
Passivo em arrendamento	434	0%	721	0%	100%
Impostos e contribuições a recolher	3.268	0%	3.096	0%	6%
Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros	-	0%	4.767	0%	-100%
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	56.784	1%	36.578	1%	56%
PIS/COFINS a serem restituídos a consmidores	619.293	8%	547.359	8%	13%
Provisões para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	100.600	1%	92.988	1%	8%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	376.374	5%	370.513	5%	2%
Outras contas a pagar	13.521	0%	14.121	0%	-4%
Total do passico não circulante	2.664.181	34%	3.257.941	46%	-18%
Patrimônio líquido					
Capital social	1.479.713	19%	1.312.534	18%	13%
Reservas de capital	27.150	0%	-	0%	100%
Reservas de lucros	1.489.080	19%	1.481.059	21%	-9%
Outros resultados abrangentes	1.290	0%	651	0%	100%
Total do patrimônio líquido	2.997.243	38%	2.794.244	39%	2%
Total do passivo e patrimônio líquido	7.894.296	100%	7.135.005	100%	11%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativo circulante

Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros

A variação negativa em comparação aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020 de (522%) que representa R\$ 179 milhões, se deu por conta: anualmente, no mês de agosto, a ANEEL apura o novo índice do reajuste tarifário da Companhia adequando suas despesas da Parcela A (custo não gerenciáveis, como compra de energia, encargos setoriais, encargos de transmissão). Através da Resolução Homologatória nº 2.594 de 20 de agosto de 2019, a ANEEL realizou a revisão tarifária da Companhia, onde as novas tarifas entraram em vigor no dia 28 de agosto de 2019 com vigência até 27 de agosto de 2020. E, pelos repasses referente a conta-covid, por meio dos Despachos nº 2.177, 2.353, 2.640, 2.914, 3.197 e 3.490/2020.

Neste processo, as CVA contabilizadas pela Companhia são validadas, devendo ser feita a baixa das diferençasapuradas entre o valor apurado pela Companhia e o concedido pela ANEEL no mesmo período. A apuração das diferenças desses diversos pontos é chamada de efeito do reajuste na Companhia.

As tarifas de aplicação da Companhia, constantes da Resolução Homologatória nº 2.594, de 20 de agosto de 2019, ficam, em média, reajustadas em -3,82%, correspondendo ao efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores/usuários/agentes supridos da distribuidora.

Títulos e valores mobiliários

De acordo com o CPC03 fizemos a reclassificação das garantias dos empréstimos e debentures que estavam contidos no saldo de caixa e equivalente de caixa para a rubrica de títulos de valores mobiliário no longo prazo, pois os vencimentos são acima de 12 meses, em comparação aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2019 tivemos uma variação de 100%, sendo R\$ 54.056.

Ativo não circulante Direito de uso

A variação de 100% do saldo da rubrica de Direto de uso em comparação aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2019, refere-se a aplicação da IFRS 16/ CPC 06(R2), cuja norma define que um contrato é ou contém um arrendamento se o mesmo transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo, em troca de uma contraprestação. Com base na avaliação da Administração, no estudo da aplicabilidade e nos critérios da norma estabelecida, foi apurado o efeito ativo da alocação da norma para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 no montante de R\$ 2.789.

Ativo de contrato

A variação de 66% do saldo da rubrica de Ativo de contrato em comparação aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2019, deu-se em virtude dos investimentos da Companhia realizados no período.

Outros créditos a receber

A variação positiva de 11.811% em comparação aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

e 2019, refere-se ao reconhecimento de receita relativa ao uso mútuo de poste negociado com as empresas TelemarNorte Leste S.A e Oi Móvel S.A, ambas em recuperação judicial, assinado em 2019.

Passivo circulante Dividendos

A redução de 78% na rubrica de Dividendos decorre da realização dos pagamentos de dividendos mínimos obrigatórios bem como os adicionais aprovados no exercício de 2018.

PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores

Variação refere-se à reclassificação realizada do longo prazo para o curto prazo e com isso causou um efeito no passivo circulante de 100% em comparação ao exercício de 2018 com 2019, sendo um aumento de R\$ 56,233 milhões.

Passivos em arrendamentos

A variação de 100% do saldo da rubrica de Direto de uso em comparação aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2019, refere-se à aplicação da IFRS 16/ CPC 06(R2), cuja norma define que um contrato é ou contém um arrendamento se o mesmo transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo, em troca de uma contraprestação. Com base na avaliação da Administração, no estudo da aplicabilidade e nos critérios da norma estabelecida, foi apurado o efeito ativo da alocação da norma para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 no montante de R\$ 644 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2 Resultado operacional e financeiro

a. resultados das operações da Emissora, em especial:

a. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a emissora gerou suas receitas principalmente a partir da distribuição de energia em sua área de concessão.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Perdas de Energia

A Companhia se sujeita a dois tipos de perda de eletricidade: perdas técnicas e perdas comerciais. Perdas técnicas ocorrem no curso ordinário da distribuição de energia elétrica, enquanto perdas comerciais resultam do furto de energia, bem como de fraude, medição errada e erros de emissão de contas. As perdas de energia acarretam a necessidade de a Companhia adquirir mais energia para fazer face às suas necessidades de distribuição, ocasionando um aumento dos custos de compra de energia para revenda.

Depreciação Acelerada

O art. 31 da Lei nº 11.196/2005, regulamentado pelo Decreto nº 5.988/2006 concedeu o incentivo da depreciação acelerada incentivada, para efeito do cálculo do imposto sobre a renda, para bens adquiridos de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2013, pelas pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado para instalação, ampliação, modernização ou diversificação, enquadrado em setores da economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional, em microrregiões menos desenvolvidas localizadas nas áreas de atuação da SUDENE e da SUDAM. A depreciação acelerada incentivada consiste na depreciação integral, no próprio ano da aquisição do bem. A vigência do benefício foi até 31/12/2018.

Tal incentivo foi obtido pela Companhia através da Portaria nº 0043, emitida pela SUDENE, em 27 de abril de 2007. Nos termos da Portaria MIN nº 1.211, emitida em 20 de dezembro de 2006, o Ministério de Integração Nacional relacionou os 217 Municípios do Estado do Maranhão como sendo enquadrados entre as microrregiões menos desenvolvidas a que se refere à Portaria da SUDENE.

Isenção de 75% do Imposto de Renda

Em 14 de maio de 2007, a Agência para o Desenvolvimento do Nordeste - ADENE, atual Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, que pertence ao Ministério de Integração Nacional, emitiu o Laudo Constitutivo nº. 0061/2007, que outorga à Companhia ampliação do percentual de redução do imposto de renda de 25% para 75% sob a justificativa de modernização total das suas instalações elétricas, com prazo de vigência de 2007 até o ano de 2021. Em 2018 foi emitido novo Laudo Constitutivo, que outorga à Companhia ampliação do percentual de redução do imposto de renda de 75% sob a justificativa de modernização total das suas instalações elétricas, com prazo de vigência até o ano de 2027.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A CVM através da Deliberação nº 555, emitida em 12 de novembro de 2008, aprovou o pronunciamento técnico CPC 07 que trata de subvenções e assistências governamentais, determinando o reconhecimento contábil das subvenções concedidas em forma de redução ou isenção tributária como receita. A lei nº. 11.638/07 extinguiu as reservas de capital e “Doações e Subvenção para Investimento” e criou a reserva de incentivos fiscais, para a qual assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da Administração, destinar fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório.

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações devolutes e introdução de novos produtos e serviços

Ao final de agosto de 2021, a Emissora passou pelo processo Reajuste Tarifário Anual – RTA, no qual a tarifa praticada pela Companhia foi reajustada em média em (2,79%), correspondendo ao efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores/usuários/agentes supridos da distribuidora. Essa tarifa é válida pelo período de 28 de agosto de 2021 a 27 de agosto de 2022.

Ao final de agosto de 2020, a Emissora passou pelo processo Reajuste Tarifário Anual – RTA, no qual a tarifa praticada pela Companhia foi reajustada em média em (-0,01%), correspondendo ao efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores/usuários/agentes supridos da distribuidora. Essa tarifa é válida pelo período de 28 de agosto de 2020 a 27 de agosto de 2021.

Ao final de agosto de 2019, a Emissora passou pelo processo Reajuste Tarifário Anual – RTA, no qual a tarifa praticada pela Companhia foi reajustada em média em (3,82%), correspondendo ao efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores/usuários/agentes supridos da distribuidora. Essa tarifa é válida pelo período de 28 de agosto de 2019 a 27 de agosto de 2020.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxade juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Emissora

Os Diretores da Companhia entendem que os principais indexadores presentes no plano de negócios da Companhia são o IGP-M, IPCA, CDI, TJL e taxa de câmbio (Dólar):

- IGP-M: Parte da metodologia do órgão regulador para determinação da tarifa de venda na distribuição de energia está atrelada ao IGP-M, assim como 0,0% do endividamento da Companhia, em 31 de dezembro de 2021 (nos exercícios findos 2020 e 2019 representou respectivamente: 0,0% e 3,7%).
- IPCA: As tarifas dos contratos de compra de energia estão atreladas ao IPCA, assim como 59,2% do endividamento da Companhia, em 31 de dezembro de 2021 (nos exercícios findos 2020 e 2019 representou respectivamente: 42% e 34,4%).
- CDI: Todas as aplicações financeiras da Emissora e cerca de 40,6% do seu endividamento total estão atrelados ao CDI, em 31 de dezembro de 2021 (nos exercícios findos 2020 e 2019 representou respectivamente: 44,6% e 34,3%).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- TJLP: 0,0% do endividamento da Companhia está atrelado a TJLP, em 31 de dezembro de 2021 (nos exercícios findos em 2020 e 2019 representou respectivamente: 5,8% e 9,9%).
- Taxas de câmbio: Em 31 de dezembro de 2021 as taxas de câmbio passaram a compor o perfil de endividamento da Companhia, sendo 16,9% do endividamento da Companhia indexado ao Dólar (nos exercícios findos em 2020 e 2019 representou respectivamente: 0% e 0%).

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs**10.3 Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras****a. Introdução ou alienação de segmento operacional**

Não se aplica, uma vez que não houve introdução ou alienação de segmento operacional da Companhia e, portanto, os Diretores da Companhia não esperam efeitos relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia relativas aos últimos 3 exercícios sociais e ao exercício corrente.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não se aplica, uma vez que não houve constituição, aquisição ou alienação de participação societária da Companhia com efeito relevante e, portanto, os Diretores da Companhia não esperam efeitos relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia relativas aos últimos 3 exercícios sociais e ao exercício corrente.

c. Eventos ou operações não usuais.

Não se aplica, uma vez que não houve eventos ou operações não usuais realizadas pela Companhia e, portanto, os Diretores da Companhia não esperam efeitos relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia relativas aos últimos 3 exercícios sociais e ao exercício corrente.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4 Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor****a. Mudanças significativas nas práticas contábeis.**

As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC").

2021*Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros e Referência*

As alterações aos Pronunciamentos CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48 fornecem isenções que se aplicam a todas as relações de proteção diretamente afetadas pela reforma de referência da taxa de juros. Uma relação de proteção é diretamente afetada se a reforma suscitar incertezas sobre o período ou o valor dos fluxos de caixa baseados na taxa de juros de referência do item objeto de hedge ou do instrumento de hedge.

Essas alterações não têm impacto nas demonstrações contábeis da Companhia, uma vez que não possui relações de hedge de taxas de juros.

Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento

As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orientações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao contabilizar os benefícios relacionados como consequência direta da pandemia Covid-19.

Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário que fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento resultante do benefício concedido no contrato de arrendamento relacionada à Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma modificação do contrato de arrendamento.

Essa alteração não teve impacto nas demonstrações contábeis da Companhia.

2020*Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros e Referência*

As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e CPC 48 fornecem isenções que se aplicam a todas as relações de proteção diretamente afetadas pela reforma de referência da taxa de juros. Uma relação de proteção é diretamente afetada se a reforma suscitar incertezas sobre o período ou o valor dos fluxos de caixa baseados na taxa de juros de referência do item objeto de hedge ou do

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

instrumento de hedge.

Essas alterações não têm impacto nas demonstrações financeiras da Companhia, uma vez que não possui relações de hedge de taxas de juros.

Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento

As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orientações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao contabilizar os benefícios relacionados como consequência direta da pandemia Covid-19.

Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário que fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento resultante do benefício concedido no contrato de arrendamento relacionada à Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma modificação do contrato de arrendamento.

Essa alteração não teve impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.

Alterações no IFRS 3/CPC 15: Combinação de Negócios

Em outubro de 2018, o IASB emitiu alteração ao IFRS 3 sobre a Definição de Negócio que possui data efetiva a partir de 1º de janeiro de 2020, que estabelece que a contabilização da aquisição de um conjunto de atividades e ativos depende da correta avaliação de que se trata de uma aquisição de negócios ou uma aquisição de um grupo de ativos.

Essa alteração não teve impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.

Alterações no IAS 1 / CPC 26: Apresentação das Demonstrações Contábeis e IAS 8 / CPC 23: Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erros

Em outubro de 2018, o IASB emitiu definição de “material” e fez alterações no IAS 1 e IAS 8, que possuem data efetiva de aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, estabelecendo que uma informação é material se sua omissão, distorção ou obscuridade puder influenciar razoavelmente a tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis.

2019

CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Arrendamento

A Companhia aplicou inicialmente o CPC 06(R2) – Arrendamentos / IFRS 16 – Leases, utilizando a abordagem retrospectiva modificada e, portanto, as informações comparativas não foram reapresentadas e continuam a ser apresentadas conforme o CPC 06(R1)/IAS 17 - Operações de Arrendamento Mercantil e ICPC 03/IFRIC 4 – Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. Os detalhes das políticas contábeis conforme CPC 06(R1)/IAS 17 e ICPC 03/IFRIC 4 são divulgados separadamente.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases*ICPC 22/IFRIC 23 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro*

Esta interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32/ IFRIC 23 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta interpretação.

A Administração da Companhia conduziu análises dos tratamentos fiscais que poderiam gerar incertezas na apuração dos tributos sobre o lucro, mensurando e reavaliando aqueles que potencialmente poderiam expor a Companhia a riscos face a incerteza do seu tratamento tributário. A análise se estendeu aos processos tributários administrativos e judiciais que poderiam incorrer em alteração na apuração dos referidos tributos. Após as análises concluiu que não possui procedimentos tributários incertos, não havendo ajustes relacionados ao ICPC 22 em sua Demonstração Financeira.

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis**2021**

Não houve efeitos significativos no patrimônio líquido e no lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

2020

Não houve efeitos significativos no patrimônio líquido e no lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

2019CPC 06(R2)/ IFRS 16

O CPC 06 (R2) – Arrendamentos passou pela segunda revisão, na qual foram introduzidas as alterações trazidas pela IFRS 16 – *Leases*, que substituiu o IAS 17 – *Leases*. Arrendamento é um contrato, ou parte de um contrato, no qual o arrendador transfere ao arrendatário, em troca de contraprestação, o direito de usar um ativo por determinado período de tempo.

A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários, no qual o arrendatário deve reconhecer um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado em contrapartida de um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos ao arrendador. O ativo de direito de uso é mensurado pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e o passivo de arrendamento é mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamento a vencer, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa incremental de empréstimos e financiamentos da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

A adoção da IFRS 16 não gerou impactos relevantes nas operações da Companhia, bem como sua capacidade de cumprir com os indicadores estabelecidos nos acordos contratuais (*covenants*). Em 1º de janeiro de 2019, pela adoção da IFRS 16, a Companhia reconheceu os itens demonstrados a seguir:

	Ativo	Passivo
Ativos de direito de uso	7.808	-
Passivos de arrendamento	-	7.808

c. Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Ressalvas: Não houve ressalvas nos pareceres dos auditores independentes em relação às Demonstrações Financeiras para os exercícios sociais encerrados em de 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.

Ênfases: Não houve ênfases nos pareceres dos auditores independentes em relação às Demonstrações Financeiras para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 Políticas contábeis críticas

A preparação das Demonstrações Financeiras exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

A seguir estão listadas apenas as estimativas determinadas pela Administração da Equatorial como mais importantes com base em seu julgamento e na probabilidade de impacto relevante, caso outras estimativas fossem utilizadas em seu lugar. Há outras estimativas e julgamentos que são efetuados, mas para o impacto da alteração ou substituição destas não são esperadas alterações relevantes para as demonstrações financeiras da Equatorial.

As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 estão descritas nas notas explicativas específicas de cada uma das demonstrações financeiras, enquanto as políticas contábeis que podem resultar em alteração contábil relevante caso alteradas estão descritas a seguir:

Reconhecimento de receita

As receitas das operações da Companhia são oriundas do fornecimento de energia elétrica e atividades associadas ao serviço, sendo mensuradas pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida dos impostos e dos eventuais descontos incidentes.

O faturamento de energia elétrica para todos os consumidores é efetuado mensalmente de acordo com o calendário de leitura. A receita não faturada, correspondente ao período entre a data da última leitura e o encerramento do mês, é estimada e reconhecida como receita no mês em que a energia foi consumida.

O processo de reconhecimento da receita é relevante para o desempenho da Companhia.

Devido à complexidade na captura, processamento e registro das transações, bem como a alta dependência dos sistemas de tecnologia envolvidos no reconhecimento da receita da Companhia consideramos essa política contábil crítica.

Ativos financeiros da concessão

A parcela dos investimentos realizados e não amortizados até o final da concessão é classificada como ativo financeiro da concessão, por ser um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do poder concedente. Os saldos compostos pelos direitos de uso dos bens vinculados ao contrato de serviço de concessão, amortizáveis até o prazo final da concessão são reconhecidos como ativo intangível pelas controladas.

Decorrente da aplicação das Interpretações Técnicas ICPC 01 – (R1) Contratos de Concessão e ICPC 17 – Contratos de Concessão: Evidenciação e da Orientação Técnica OCPC 05 – Contratos de concessão, existe o risco de que a bifurcação entre ativo financeiro e ativo intangível apresente distorções atribuídas a erros nas estimativas preparadas pelas controladas. Adicionalmente, observa-se que o ativo financeiro, que representa a indenização a ser paga pelo Poder Concedente

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

ao final da concessão para o concessionário, por investimentos de bens não reversíveis e não amortizados, deve ser atualizado conforme orientações do Órgão Regulador.

A indenização será efetuada com base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

Devido à relevância, complexidade e julgamento utilizados para a mensuração do ativo financeiro da concessão, a Administração da Companhia avalia esta política contábil como crítica.

Provisão para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios

As provisões para processos judiciais são constituídas para todos os processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação de advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

Considerando à relevância, complexidade e julgamento envolvidos na avaliação, mensuração, definição do momento para o reconhecimento e divulgações relacionadas às provisões e passivos contingentes que pode impactar o valor e divulgações desses passivos nas demonstrações financeiras avaliamos esta política contábil como crítica.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6 Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras****a. Os ativos e passivos detidos pela Emissora, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)**

A Companhia não possui ativos ou passivos que não estejam refletidos nesse formulário e nas demonstrações financeiras e suas notas explicativas, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Portanto, os Diretores da Companhia entendem que não há itens relevantes não evidenciados em referidas informações financeiras da Companhia.

b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui ativos ou passivos ou outros itens que não estejam refletidos nesse formulário e nas demonstrações financeiras e suas notas explicativas, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Portanto, os Diretores da Companhia entendem que não há itens relevantes não evidenciados em referidas informações financeiras da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**10.7 Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras**

- a. Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Emissora**

Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

- b. Natureza e o propósito da operação**

Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

- c. Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Emissora em decorrência da operação**

Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras..

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8 Plano de negócios

a. Investimentos

i. Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Investimentos Próprios

Em 31 de dezembro de 2021, os investimentos da Companhia, excluindo os investimentos diretos relacionados ao Programa Luz Para Todos, totalizaram R\$507 milhões, redução de 3% em relação ao exercício anterior. Tais investimentos são principalmente focados em expansão da capacidade de transformação da rede de distribuição, tendo em vista o contínuo crescimento na demanda de energia do Estado do Maranhão.

Investimentos no Programa Luz Para Todos

Em 31 de dezembro de 2021, foi alcançada a marca de 366,7 mil domicílios ligados à rede de distribuição de energia elétrica da Companhia por meio do Programa Luz Para Todos, o que beneficia diretamente mais de 1,83 milhão de habitantes.

Em 2021, o investimento direto no programa, que inclui gastos com materiais e serviços de terceiros foi de R\$ 36 milhões.

ii. fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia financia seus projetos de investimento próprio parte com sua geração própria de caixa e parte através de linhas de financiamento de bancos de fomento nacionais e internacionais como as do Banco do Nordeste do Brasil – BNB, Banco do Brasil, Eletrobrás, BNDES, e/ou demais instrumentos de captação dos mercados de capitais e bancário, tais como debêntures, notas promissórias e outros títulos que tenham taxas atrativas e perfil de prazo adequado.

Já os investimentos diretos do Programa Luz Para Todos são financiados com recursos da Eletrobrás, através da linha de CDE e pela Caixa Econômica Federal através da linha de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (“FINISA”).

iii. Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Atualmente, a Companhia não possui desinvestimentos relevantes em andamento, nem quaisquer desinvestimentos previstos.

b. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não se aplica, uma vez que a Companhia não divulgou aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a sua capacidade produtiva.

c. Novos produtos e serviços

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios**i. Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas**

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui pesquisas em andamento e já divulgadas relacionadas à novos produtos ou serviços.

ii. Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisa para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui pesquisas em andamento para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

iii. Projetos em desenvolvimento já divulgados

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui projetos em desenvolvimento já divulgados relacionadas à novos produtos ou serviços.

iv. Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui gastos com desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9 - Outros fatores com influência relevante

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico já foram divulgadas nos itens acima.